

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 16/2544

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

นาย สนั่น พรหมพุทธ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 86, มาตรา 334, มาตรา 336 ทวิ

ป.วิ.อ. มาตรา 43

จำเลยที่ 2 และที่ 3 นำสายไฟฟ้าเก่าของผู้เสียหายที่วางอยู่ตามพื้นโรงงานมาวางบนเหล็กרון ทำให้เปลือกสายไฟฟ้าไหม้ ละลายหมดเหลือแต่ลวดทองแดงที่เป็นซากของสายไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการเอาทรัพย์สินนั้นไปขาย แต่ก็มีใช้แปรสภาพไปเป็นของอื่น ถือว่า เริ่มลงมือกระทำความผิดฐานลักทรัพย์นับแต่ที่นำสายไฟฟ้าไปวางบนเหล็กרוןแล้ว และเป็นความผิดต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งขนย้ายลวดทองแดงออกจากโรงงานไปขึ้นรถจักรยานยนต์ของจำเลยที่ 1 ที่นอกรั้วโรงงาน แต่จำเลยที่ 1 รออยู่ห่างจากจุดที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 โยนทรัพย์ออกมาประมาณ 100 เมตร ไม่อาจช่วยเหลือกันได้ทันท่วงที ไม่ใช่แบ่งหน้าที่กันทำในส่วนที่เป็นการกระทำความผิด จำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิดฐานเป็นตัวการคงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เท่านั้น

การที่จำเลยทั้งสามคบคิดกันลักลวดทองแดงของผู้เสียหายโดยให้จำเลยที่ 1 ขับรถจักรยานยนต์มารออยู่ใกล้โรงงาน เพื่อบรรทุกทรัพย์ไป ย่อมเล็งเห็นเจตนาได้ว่า ประสงค์จะใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะเพื่อการพาทรัพย์สินนั้นไป จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงมีความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์นายจ้างในเวลากลางคืนโดยใช้ยาน

พาทะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 ทวิ ส่วนจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการลักทรัพย์ดังกล่าว

สายไฟฟ้าของผู้เสียหายที่ถูกจำเลยลักนำไปเผาลอกเอาเปลือกออกยังคงเหลือซากที่เป็นลวดทองแดงอยู่ มิได้ถูกทำลายสูญหายไปทั้งหมดหรือแปรสภาพไปเป็นของอื่นแล้ว เมื่อผู้เสียหายได้รับลวดทองแดงคืนแล้ว พนักงานอัยการโจทก์จะขอให้คืนหรือใช้ราคาเต็มของสายไฟฟ้าแก่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 อีกไม่ได้ แม้ผู้เสียหายจะได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำความผิดของจำเลยเนื่องจากนำสายไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ผู้เสียหายจะต้องไปว่ากล่าวเรียกค่าเสียหายจากจำเลยเอาเองเป็นคดีใหม่

จำเลยที่ 1 ขับรถจักรยานยนต์มารออยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเพื่อจะใช้ เป็นพาทะบรรทุกลวดทองแดงที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ลักไปไม่ได้ใช้ เป็น เครื่องมือหรือส่วนหนึ่งในการลักทรัพย์โดยตรงจึงถือไม่ได้ว่ารถจักรยานยนต์ เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดอันจะพึงริบได้ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2537 เวลากลางคืนหลังเที่ยงมีคนร้ายหลายคนร่วมกันลักทรัพย์สายไฟฟ้าหนัก 75 กิโลกรัม ราคา 4,300 บาท ของบริษัทผลิตเหล็กไทยพัฒนา จำกัด ผู้เสียหายไป ต่อมาวันที่ 4 พฤศจิกายน 2537 เจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสามได้พร้อมด้วยลวดทองแดงหนัก 37 กิโลกรัม ราคา 1,050 บาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสายไฟฟ้าของผู้เสียหายที่ถูกเผาเอาเปลือกออก อันเป็นทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ถูกลักเอาไปดังกล่าวข้างต้นเป็นของกลาง และต่อมาเจ้า

พนักงานยึดได้รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน สุพรรณบุรี น.-200 ซึ่งคนร้ายใช้เป็นยานพาหนะในการลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นของกลาง ทั้งนี้จำเลยทั้งสามซึ่งเป็นลูกจ้างของผู้เสียหายได้ร่วมกันลักทรัพย์ดังกล่าวของผู้เสียหายโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม หรือมิฉะนั้นจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื่อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งลวดทองแดงของกลางดังกล่าวโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ลวดทองแดงของกลางผู้เสียหายรับคืนไปแล้ว ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(7)(11), 336 ทวิ, 357, 83, 33 ริบรถจักรยานยนต์ของกลางและสั่งให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์เป็นเงิน 4,300 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337(1)(7)(11) ประกอบด้วยมาตรา 336 ทวิ(ที่ถูกมาตรา 335(1)(7)(11) วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 336 ทวิ และมาตรา 83) จำคุกคนละ 3 ปี คำให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสามเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 2 ปี ริบรถจักรยานยนต์ของกลาง กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ราคาทรัพย์เป็นเงิน 3,700 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้น
ต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่าลวดทองแดงของ
กลางเป็นทรัพย์สินของผู้เสียหายจริงตามฟ้องหาใช่ของผู้อื่นไม่ศาลฎีกาเห็นสมควร
กล่าวต่อไปอีกว่า แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ตามคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้ง
สามว่า ในวันเกิดเหตุเวลาเช้า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้นำสายไฟฟ้าเก่าของผู้เสียหายที่
วางอยู่ตามพื้นในโรงงานมาวางบนเหล็กרוןแดงทำให้เปลือกสายไฟฟ้าไหม้ละลาย
ออกหมดเหลือแต่ลวดทองแดงแต่ลวดทองแดงดังกล่าวก็เป็นซากของสายไฟฟ้า หา
ใช่เป็นทรัพย์สินที่ได้แปรสภาพไปเป็นของอื่นแล้วตามที่จำเลยทั้งสามฎีกาไม่ และการที่
จำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำดังกล่าวก็เพื่อความสะดวกในการเอาทรัพย์สินนั้นไปขายใน
ภายหลังถือว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 เริ่มลงมือกระทำความผิดฐานลักทรัพย์สายไฟฟ้า
ของผู้เสียหายนับแต่เวลาที่นำสายไฟฟ้าไปวางบนเหล็กרוןแดงแล้ว และเป็นความ
ผิดต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งจำเลยที่ 2 และที่ 3 เริ่มขนย้ายลวดทองแดงอันเป็นซาก
สายไฟฟ้างดังกล่าวออกจากโรงงานผู้เสียหายจะไปขึ้นรถจักรยานยนต์ของจำเลยที่ 1
ที่นอกรั้วโรงงานของผู้เสียหายในเวลาค่ำ ตามพฤติการณ์ถือไม่ได้ว่าการลักทรัพย์
ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้เสร็จเด็ดขาดไปเมื่อมีการลอกเอาเปลือกสายไฟฟ้าออก
แล้ว เพราะจำเลยที่ 2 และที่ 3 ยังคงวางลวดทองแดงซึ่งเป็นซากสายไฟฟ้างดังกล่าว
ไว้ในโรงงานของผู้เสียหายโดยมิได้มีเจตนาเอาไปเสียให้พ้นจากความครอบครองของ
ผู้เสียหายโดยเด็ดขาด การที่จำเลยที่ 1 เข้ามาเกี่ยวข้องกับลวดทองแดงของกลางใน
ขณะที่ความผิดฐานลักทรัพย์ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ต่อเนื่องกันมาโดยยังไม่เสร็จ
เด็ดขาดในกรณีเช่นนี้ จำเลยที่ 1 จึงต้องมีความผิดทางอาญาอยู่และศาลฎีกาเห็นว่า
คืบเกิดเหตุจำเลยที่ 1 เพียงแต่ขึ้นรถจักรยานยนต์ของกลางมารอบรรทุกทรัพย์สินที่ลัก
อยู่ห่างจากจุดที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 โยนทรัพย์สินของกลางออกมานอกรั้วโรงงานผู้เสีย
หายประมาณ 100 เมตร และการลักทรัพย์ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ก็เกิดขึ้นภายใน

รั้วโรงงานของผู้เสียหาย ไม่อาจช่วยเหลือกันได้ที่ทันที แม้จำเลยที่ 1 จะคบคิดกับ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ลักษณะของผู้เสียหาย ก็ไม่ใช่แบ่งหน้าที่กันทำในส่วนที่ เป็นการกระทำความผิดนั้นเอง เป็นแต่ได้มีส่วนให้ความช่วยเหลือในการที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะพาทรัพย์สินนั้นไป ในขณะที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 กำลังกระทำความผิดเท่านั้น จำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิดฐานเป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ลักษณะของผู้เสียหายด้วย คงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เท่านั้น นอกจากนี้ศาลฎีกาเห็นว่าการที่จำเลยทั้งสามคบคิดกันลักทรัพย์ ลวดทองแดงอันเป็นซากสายไฟฟ้าของผู้เสียหายโดยให้จำเลยที่ 1 ขับรถ จักรยานยนต์มารออยู่ใกล้โรงงานที่เกิดเหตุเพื่อบรรทุกทรัพย์ที่ลักไปจากที่เกิดเหตุ เช่นนี้ย่อมเห็นเจตนาของจำเลยทั้งสามได้โดยชัดแจ้งว่า จำเลยทั้งสามประสงค์จะ ใช้รถจักรยานยนต์ของกลางเป็นยานพาหนะเพื่อการพาทรัพย์สินนั้นไป จำเลยที่ 2 และ ที่ 3 จึงมีความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์นายจ้างในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะ ตามที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 ทวิ บัญญัติไว้ ส่วนจำเลยที่ 1 มีความผิด ฐานเป็นผู้สนับสนุนการลักทรัพย์ดังกล่าว ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 และที่ 3 ฐานเป็นตัวการร่วมกันลักทรัพย์นายจ้างในเวลากลางคืนโดยใช้ยาน พาหนะจึงต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา แต่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลย ที่ 1 ฐานเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 มานั้น ศาลฎีกายังไม่ เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ในข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน ส่วนฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยต่อไปอีกว่า ที่โจทก์มีคำขอมาท้ายฟ้องขอให้ จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ (สายไฟฟ้า) เป็นเงิน 4,300 บาท แก่ผู้เสีย หายนั้น เป็นคำขอที่ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า สายไฟฟ้าตามฟ้องของผู้เสีย หายที่ถูกจำเลยที่ 2 และที่ 3 นำไปเผาลอกเอาเปลือกออกยังคงเหลือซากอยู่ หาได้ ถูกทำลายสูญหายไปทั้งหมดหรือถูกแปรสภาพไปเป็นของอื่นแล้วไม่ ซึ่งโจทก์ได้

บรรยายฟ้องว่าผู้เสียหายได้รับลวดทองแดงของกลางซึ่งก็คือซากสายไฟฟ้าตามฟ้อง
คืนจากเจ้าพนักงานแล้ว โจทก์จะมาขอให้จำเลยทั้งสามคืนหรือใช้ราคาเต็มของสาย
ไฟฟ้างดแล้วแก่ผู้เสียหายแทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 43 อีกไม่ได้ แม้ผู้เสียหายจะได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระ
ทำความผิดของจำเลยทั้งสามเนื่องจากสายไฟฟ้าของผู้เสียหายถูกเผาลอกเอาเปลือก
ออกหมดเหลือแต่ลวดทองแดง ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิมไม่ได้ ก็
เป็นเรื่องที่ผู้เสียหายจะต้องไปว่ากล่าวเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสามเอาเองเป็น
คดีใหม่ และค่าเสียหายดังกล่าวโจทก์ก็มีได้กล่าวถึง เป็นเรื่องนอกความประสงค์ของ
โจทก์ที่ไม่มีเหตุที่จะต้องยกขึ้นพิจารณาด้วย จึงชอบที่ศาลจะยกคำของโจทก์ในข้อนี้
เสีย ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ราคาทรัพย์ ซึ่งที่ถูกต้องคือค่า
เสียหายบางส่วนเป็นเงิน 3,700 บาท แก่ผู้เสียหาย จึงไม่ถูกต้องและสำหรับรถ
จักรยานยนต์ของกลางนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ 1 ได้ขับมารออยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
เพื่อจะใช้เป็นพาหนะบรรทุกทุกเอาลวดทองแดงของกลางไปจากที่เกิดเหตุ ไม่ได้ใช้เป็น
เครื่องมือหรือส่วนหนึ่งในการลักทรัพย์ของกลางโดยตรง จึงถือไม่ได้ว่ารถ
จักรยานยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดอันจะพึงรับได้ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมาให้รับรถ
จักรยานยนต์ของกลางนั้น จึงเป็นการไม่ชอบ ปัญหาดังกล่าวมานี้เป็นข้อกฎหมายที่
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จะไม่มีฝ่ายใดยกขึ้นฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้น
วินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
335(1)(7)(11) วรรคสอง ประกอบด้วย มาตรา 336 ทวิ และ มาตรา 86 จำคุก 1 ปี
และให้ลงโทษจำเลยที่ 2 และที่ 3 จำคุกคนละ 2 ปี เมื่อลดโทษให้จำเลยทั้งสาม
คนละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วสำหรับจำเลยที่ 1 คง
ให้จำคุก 8 เดือน ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3 คงให้จำคุกคนละ 1 ปี 4 เดือน ไม่รับรถ

จักรยานยนต์ของกลาง แต่ให้คืนแก่เจ้าของและให้ยกค่าซ่อมของโจทก์ที่ขอให้จำเลย
ทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 4,300 บาทแก่ผู้เสียหาย นอกจากที่แก้
คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(สุรชาติ บุญศิริพันธ์-กำพล ภูสุดแสง-วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การเป็นตัวการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ต้องเป็นการร่วมกันกระทำความผิดในขณะที่มีการกระทำความผิดอยู่ ความผิดฐานลักทรัพย์เป็นความผิดสำเร็จเมื่อทรัพย์เคลื่อนที่ แต่เป็นความผิดอยู่จนกว่าจะขาดตอนและการขาดตอนมิใช่อยู่ที่ความผิดฐานลักทรัพย์เสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่แต่อยู่ที่ได้มีการกระทำทุกอย่างในการพาทรัพย์เคลื่อนที่เอาไปแล้วหรือไม่ คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยลักสายไฟฟ้า มิใช่ลักหลอดทองแดง ความผิดฐานลักสายไฟฟ้าเป็นความผิดสำเร็จแล้วตั้งแต่จำเลยเก็บสายไฟฟ้าที่วางอยู่ตามพื้นในโรงงานแล้วพาเคลื่อนที่แต่ยังไม่ขาดตอนจนถึงเวลาที่จำเลยที่ 1 ขับรถจักรยานยนต์มาช่วยขนหลอดทองแดงนั้นไปตามที่วางแผนไว้ จำเลยที่ 1 จึงอาจมีความผิดฐานเป็นตัวการได้ ส่วนการลอกเปลือกสายไฟฟ้าออกเอาแต่หลอดทองแดงเป็นการกระทำเพื่อความสะดวกในการพาทรัพย์ที่ถูกลักไปขายจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีกบทหนึ่ง กรณีมิใช่เป็นการเริ่มลงมือกระทำผิดนับแต่ที่นำสายไฟฟ้าไปวางบนหลังกร้อน ทั้งการแปรสภาพทรัพย์ที่ถูกลักหรือไม่ ก็ไม่เกี่ยว

กับการที่ความผิดยังไม่ขาดตอนอันจะนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาที่ว่า จำเลยที่ 1 เป็น
ตัวการในขณะที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำผิดฐานลักทรัพย์หรือไม่ ส่วนเรื่องการคืน
หรือใช้ราคาทรัพย์นั้น เมื่อจำเลยกระทำผิดฐานลักสายไฟฟ้า ซึ่งสายไฟฟ้างดงกล่าว
ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเปลือกและส่วนที่เป็นทองแดงทรัพย์ที่เป็นทองแดงผู้เสียหาย
ได้รับคืนไปแล้วส่วนทรัพย์ที่เป็นเปลือกที่ลอกออก ไม่ได้รับคืนเพราะถูกทำลายไป
หมดแต่เมื่อเป็นทรัพย์ที่ถูกลักไปด้วยดงที่กล่าวข้างต้น พนักงานอัยการจึงน่าจะขอ
ให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์ส่วนนี้ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 43 โดยหักราคาลวดทองแดงที่ได้รับคืนไปแล้วออกก่อน แม้พนักงานอัยการ
จะขอให้คืนหรือใช้ราคาสายไฟฟ้าเต็มจำนวนศาลก็มีอำนาจสั่งให้คืนหรือใช้ราคาเพียง
บางส่วนได้ ไพโรจน์ วายุภาพ